*"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"*

**ORDENANZA Nº 8.024**

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

**ORDENANZA**

**Art. 1°. -** FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a crear, implementar y ejecutar un Programa de Financiamiento a través de la emisión de Letras del Tesoro por un valor nominal que, en circulación, en cualquier momento, no podrá superar una quinta (1/5) parte de los de los recursos de cada ejercicio.

El mismo podrá en moneda de curso legal y/o en dólares estadounidenses. -

**Art. 2º.-** El destino del programa será para la ejecución de obra pública y/o consolidación de deuda existente. -

**Art. 3º.-** AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la realización de operaciones de crédito público, mediante la emisión de Títulos de Deuda, Bonos, Fideicomisos Financieros, operaciones de leasing y/o cualquier otro instrumento financiero utilizado habitualmente en el mercado, con un plazo máximo de amortización de hasta noventa y seis (96) meses contados desde su emisión; a realizar cesión Pro Soluto o sea cesión en carácter de venta o pago y/o Cesión Pro Solvendo o cesión en carácter de garantía de los recursos señalados en la presente y a concretar la apertura de una Cuenta Fiduciaria en una Entidad Financiera o Entidad Fiduciaria habilitada por los organismos de contralor nacionales y/o internacionales.".

Queda a tales fines facultado a llevar adelante todos los actos y gestiones necesarias para renegociar y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública del Municipio. -

**Art. 4°. -** El Departamento Ejecutivo Municipal estará facultado para emitir Letras del Tesoro bajo el Programa referido en el artículo 1º de la presente Ordenanza, cuyo vencimiento deberá operar como máximo en un plazo de tres (3) años contados desde su emisión, así como los Títulos de Deuda, Bonos o cualquier otro instrumento financiero. -

**Art. 5º.-**DELEGASE en el Departamento Ejecutivo Municipal, o en los funcionarios que éste designe, las facultades correspondientes a los efectos de determinar la época y oportunidad de su emisión, el monto, el plazo y todos los restantes términos y condiciones financieros de los mismos, como así también anticipar las medidas, contrataciones y acciones indispensables para poner en marcha el Programa de Letras, Títulos, Bonos y/o cualquiera de las operaciones previstas en la presente. -

**Art. 6°.-** Las Letras del Tesoro que se emitan bajo el Programa referido en el artículo 1º se regirán por las siguientes pautas: a) El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá, en cada oportunidad, las respectivas condiciones financieras de cada serie, clase u operación financiera de que se trate; b) Podrán colocarse por suscripción directa, privada o licitación pública; c) Estarán representados en forma escritural o cartular, podrán estar denominadas en moneda nacional o extranjera, a tasa adelantada o vencida, fija o flotante, pudiendo utilizarse otras estructuras financieras usuales para transacciones similares; d) El Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía y/o la que en el futuro la reemplace podrá solicitar la negociación y cotización de dichas Letras, Bonos, Títulos, o del instrumento financiero de que se trate, en mercados locales o internacionales y disponer de su liquidación y registro a través de los organismos o entidades que correspondan; e) El monto máximo de autorización para hacer uso del crédito a corto plazo que fija anualmente la Ordenanza General de Presupuesto se afectará por el valor nominal en circulación en ese momento suscripto y vigente al final de cada ejercicio; f) A los fines de su contabilización y registración serán consideradas Letras, Títulos o Bonos en Moneda Nacional aquellos emitidos en moneda de curso legal; y Letras, Títulos o Bonos en Moneda Extranjera aquellos emitidos en otras monedas distintas de la de curso legal; g) Las Letras del Tesoro cuya cancelación opere dentro del mismo ejercicio en el que fueron emitidas o hasta noventa días del cierre, se contabilizarán como Ingresos Financieros. Aquellas cuyo vencimiento opere más allá de los noventa días de cerrado el ejercicio al que hayan sido afectados los fondos obtenidos, serán consideradas como

deuda de mediano plazo; h) Los registros contables de la utilización y devolución de las Letras del Tesoro cuyo vencimiento opere dentro del mismo ejercicio en que son emitidas no afectarán la ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, respectivamente, a excepción de los intereses y gastos que irroguen; en el caso que las Letras del Tesoro se utilicen y devuelvan en ejercicios fiscales distintos deberán computarse en la proporcionalidad correspondiente a cada ejercicio i) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá celebrar los acuerdos y/o contratos y/o convenios con entidades financieras públicas y/o privadas, bolsas, mercados y organizaciones de servicios financieros de información y compensación de operaciones del país o del exterior que resulten necesarios para la implementación y seguimiento de las operaciones de crédito previstas en el presente

**Art. 7º.-** AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir ley aplicable a los Títulos de Deuda, Bonos y/o instrumentos financieros a emitirse y acordar cualquier otro tipo de compromisos habituales para operaciones de crédito público a celebrarse en el mercado local y/o internacional de capitales. -

**Art. 8°. -** CONCEDASE al Departamento Ejecutivo Municipal autorización para que, con el objeto y límites establecidos en los arts. 1º y 2º de esta Ordenanza pueda concretar el plan de financiamiento a través de la toma de créditos de Organismos nacionales y/o internaciones, del Estado Nacional y/o Provincial y de Bancos nacionales o extranjeros, públicos y/o privados. -

**Art. 9º.-** Los servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a la implementación del Programa de Financiamiento previsto en esta Ordenanza, serán afrontados con el producido de las rentas generales del Municipio y/o con el producido de nuevo endeudamiento. -

**Art. 10°. -** El Departamento Ejecutivo Municipal podrá afectar en garantía del pago de las Letras de Tesorería, Títulos, Bonos o instrumentos financieros los ingresos provenientes de Rentas Generales. Asimismo, podrá también afectar en garantía de tales operaciones, los ingresos de la Coparticipación Provincial de Impuestos. A tal fin, podrá disponer la apertura de una cuenta corriente bancaria especial, o cuenta recaudadora

específica, en la que depositará la recaudación de esos ingresos en tiempo y modalidad oportunas para afectarlos a la garantía de pago, disponiendo de las facultades suficientes para otorgar transparencia al proceso requerido por terceros inversores en las Letras, Títulos, Bonos u otro instrumento financiero que se implemente en el marco del Programa de Financiamiento. Asimismo, queda facultado el Departamento Ejecutivo Municipal para gestionar, en caso de resultar necesario y conveniente, el otorgamiento de avales por parte del Gobierno Provincial y/o Nacional y/o Entidades de Garantía Públicas o Privadas, para el mejor afianzamiento de la operatoria. -

**Art. 11°**.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo el dictado de las normas complementarias, interpretativas y/o reglamentarias necesarias a los fines de regular los procedimientos y demás condiciones de los operatorios particulares. -

**Art. 12°.-** FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar los procedimientos y contrataciones y suscribir la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento a los artículos precedentes, para que por sí o por terceros, actúe en la instrumentación, registro, difusión, cotización, negociación y pago del endeudamiento autorizado en esta Ordenanza, incluyendo las presentaciones requeridas por los organismos pertinentes a efectos de que los Títulos de Deuda, Bonos, Letras u otros instrumentos financieros que se listen, coticen y negocien en mercados y bolsas autorizados, efectuando las modificaciones presupuestarias que resulten pertinentes.-

**Art. 13°. -** Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. -

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

**Hoja adicional de firmas**

**Anexo firma conjunta**

**Referencia:** Ordenanza Nº 8024/2023

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 22.12.2023 13:30:55
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 22.12.2023 13:35:34
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 22.12.2023 13:40:29
Email: juanpabloinglese@gmail.com